

1500255-44.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de

Ocorrência - 2027466/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2027466/2021 - DEL.POL.SUZANO, 436/2021

- DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wallace Nunes dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500255-44.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500255-44.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de

Ocorrência - 2027466/2021 - DEL.POL.SUZANO, 2027466/2021 - DEL.POL.SUZANO, 436/2021

- DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wallace Nunes dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de WALLACE NUNES DOS SANTOS (nascido em 27/01/1999), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 30/01/2021, por volta das 14h10, na Rua Seis, nº 301, Jardim Revista, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu traria consigo, para entrega a consumo de terceiros, 111 (cento e onze) porções de maconha (120,12g), 328 (trezentos e vinte e oito) porções de cocaína (166,37g), 07 (sete) papелotes de crack (1,52g) e 38 (trinta e oito) unidades de lança perfume (2240,6ml), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 70,85 (setenta reais e oitenta e cinco centavos) (fls. 01/03).

Em 31/01/2021, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva (fls. 48/50).

Em 04/02/2021, foi determinada a notificação do Réu para apresentar defesa prévia (fls. 77/80).

Laudos periciais juntados às fls. 86/89, 91/93, 231/234, 235/237 e 238/241.

Concedida liberdade provisória ao Réu em 22/07/2021 (fls. 152/153).

Defesa prévia juntada às fls. 172/176.

Em 14/02/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 179/180).

Gravações do local dos fatos juntadas à fl. 178.

Em 11/04/2022, 31/05/2022 e 09/08/2022, foram realizadas audiência de instrução, em que foram ouvidas testemunhas e foi interrogado o Réu, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 216/219, 228/230, 245/246 e 258/259).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 262/267).

A Defesa pugna pela absolvição, devido à falta de provas (fls. 271/280).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada improcedente.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 14/15) e pelos laudos periciais (fls. fls. 86/89, 91/93, 231/234, 235/237 e 238/241).

Todavia, a autoria delitiva pelo Réu, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é duvidosa.

A testemunha Reginaldo Santiago Bento, policial militar, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, sua equipe estava em patrulhamento pelo bairro, conhecido ponto de tráfico de drogas, quando o Réu, que subia um terreno baldio, ao ver a viatura, correu. Perseguiram-no e, no trajeto, viram que ele se desfez de uma mochila. Ao alcançá-lo, realizaram busca pessoal, encontrando com ele a quantia de aproximadamente R\$ 70,00 (setenta reais) e um papелote de cocaína. Na bolsa que foi dispensada, encontraram grande quantidade de cocaína - embalada de forma semelhante ao que foi encontrado em posse do Réu -, crack e maconha. O Réu negou que a mochila fosse dele. Não se recorda se havia outra pessoa com ele. Ao ver a gravação da rua de uma câmera, indica que, embora não tenha certeza, o Réu pode ser o sujeito que passa com uma camiseta escura (fls. 216/219).

A testemunha Wagner Rodrigues Fernandes, policial militar, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, sua equipe estava em patrulhamento perto da Escola Estadual Professora Yolanda Bassi, no Jardim Alterópolis. Passando por um terreno, viram o Réu carregando uma mochila e, ao tentar abordá-lo, ele jogou a mochila no chão e correu. Quando alcançaram o Réu, realizaram busca pessoal, encontrando com ele um papелote de cocaína, embalada de forma semelhante às drogas apreendidas na mochila, além de aproximadamente R\$ 70,00 (setenta reais) em espécie. O Réu alegou que desconhecia a mochila e negou o crime de tráfico. Não havia outras pessoas com o Réu. A abordagem foi realizada dentro do terreno, no lado mais próximo à Rua Ezequiel Corrêa Machado, no Jardim Alterópolis. Ao ver a gravação da rua de uma câmera, não pôde reconhecer o Réu. Não se recorda do horário exato da ocorrência (fls. 216/219).

O informante Evailson da Silva Pereira, em juízo, afirmou que conhece o Réu a muito tempo, e que costumam beber juntos. No dia dos fatos, estava em um bar com o Réu, que pagou sua cerveja e as fichas de jogo, o que totalizou R\$ 10,00 (dez reais).

Depois disso, se dirigiram a um terreno, ponto de tráfico, para comprar drogas para uso pessoal, onde foram, então, abordados pelos policiais. Os agentes realizaram revista pessoal e solicitaram seu documento e, após entregar, foi liberado, enquanto o Réu teve de permanecer. Nem ele, nem o Réu, carregavam mochila. Não viu nenhuma viatura. Acredita que nada foi encontrado com o Réu, pois ainda não haviam comprado. Em nenhum momento o Réu tentou correr. Ao ver a gravação da rua de uma câmera, identificou-se como a pessoa com a camiseta azul, confirmando também que o Réu era a pessoa que passava com a camiseta preta (fls. 228/230).

A testemunha José dos Reis de Souza, em juízo, afirmou que é proprietário de um bar, frequentado pelo Réu. No dia dos fatos, aproximadamente às 13h00, o Réu foi até o estabelecimento, com outra pessoa, e, juntos, beberam cerveja e jogaram partidas de bilhar, gastando R\$ 10,00 (dez reais), pagos pelo Réu com uma nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Na época, o Réu trabalhava em uma obra. Nunca ouviu comentários de que o Réu teria envolvimento com o tráfico de drogas. O Réu mora na mesma rua em que fica seu bar, e cresceu no bairro (fls. 245/246).

A testemunha Adriana de Souza, em juízo, afirmou que conhece o Réu, pois ele frequenta seu bar. No dia dos fatos, viu o Réu, juntamente com Evailson, jogando bilhar e bebendo cerveja no estabelecimento. Nunca ouviu dizer que o Réu tinha envolvimento com tráfico de drogas. O Réu trabalha e, na ocasião, nem ele nem Evailson carregavam mochila (fls. 245/246).

A informante Cilimar Francisca da Silva, em juízo, afirmou que conhece o Réu desde seus nove anos de idade. Nunca soube de envolvimento do Réu com a criminalidade. Na época em que foi preso, o Réu trabalhava como ajudante de pedreiro. Não sabe se o Réu fazia uso de drogas (fls. 245/246).

A testemunha Gabriel Domingos, em juízo, afirmou que conhece o Réu pois trabalharam juntos como cobradores de van, há cerca de cinco anos. No dia dos fatos, não estava com o Réu. Nunca soube de envolvimento do Réu com tráfico de drogas e apenas soube que ele fazia uso de maconha após ele ter sido detido (fls. 245/246).

O Réu, durante seu interrogatório, negou o crime. No dia dos fatos, recebeu R\$ 300,00 (trezentos reais) após ter trabalhado e, então, deixou R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em sua casa, saindo com R\$ 50,00 (cinquenta reais). Encontrou Evailson da Silva Pereira e, juntos, foram ao bar, onde beberam cerveja e jogaram bilhar. Pagou com a nota de R\$ 50,00 (cinquenta reais), recebendo de troco R\$ 40,00 (quarenta reais). Depois disso, chamou Evailson para ir com ele até o local onde ocorreu a prisão, com a intenção de comprar maconha para consumo próprio. Lá, ambos foram abordados pelos policiais. Evailson foi liberado. Não chegou a falar com os traficantes, pois, assim que chegou no local, a polícia apareceu. Não estava com nenhum objeto ou bem, apenas com seu dinheiro. Os policiais disseram que iriam levá-lo para uma averiguação e, já na delegacia, apresentaram as drogas, como se dele fossem. Não viu as drogas no local, apenas na delegacia. Ao ver a gravação da rua de uma câmera, identificou-se como a pessoa com a camiseta cinza escura e Evailson como a pessoa que estava ao seu lado, com a camiseta azul. A mulher que passa depois deles e entra no mesmo local também foi abordada pelos policiais, sendo liberada junto com Evailson. Acredita que não foi liberado pois os policiais viram suas tatuagens de palhaço, inclusive tendo, por isso, perguntado se ele tinha algum envolvimento com o crime. Nem mesmo na delegacia foi apresentada uma mochila, nunca a tendo visto. A abordagem durou cerca de quinze minutos. Sobre suas características pessoais, informou que possui 23 (vinte e três) anos, uma filha e vive em união estável, completou o ensino fundamental e é cobrador de van (fls. 258/259).

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra que o Réu e seu amigo, Evailson, chegaram ao local dos fatos, na data e horário narrados na denúncia, sem mochila ou qualquer outro objeto semelhante.

O depoimento de Evailson e o interrogatório do Réu são coerentes entre si, no sentido de que foram ao bar de José e Adriana (o que foi confirmado por ambos), tendo gastado R\$ 10,00 (dez reais) e, de lá, partiram para o terreno onde foram abordados, com o fito de comprar maconha para uso próprio. Condizem, também, no sentido de que não carregavam mochilas ou outros objetos e que assim que chegaram

ao local, ambos foram abordados pela polícia, sendo Evailson liberado em seguida, enquanto o Réu foi levado para a delegacia.

Os depoimentos dos policiais, por sua vez, são coerentes entre si no sentido de que estavam em patrulhamento pelo bairro quando o Réu tentou fugir após ser avistado em um terreno baldio, dispensando uma mochila na fuga. Com ele teriam sido encontrados cerca de R\$ 70,00 (setenta reais) e um papelote de cocaína embalado de forma semelhante às drogas dentro da mochila. Os policiais afirmam, ainda, que não havia ninguém com o Réu.

Acontece que as filmagens de fls. 178, retiradas de uma câmera instalada na casa de nº 321 da Rua Ezequiel Corrêa Machado (reconhecida pelos policiais como a rua onde fica o terreno baldio e confirmada através do Google Maps), datadas de 30/01/2021, às 14h38, mostram o Réu (reconhecido por todas as testemunhas de defesa e por um dos policiais) e Evailson chegando ao local onde ocorreu a abordagem, sem mochilas e acompanhados um do outro, o que destoa da versão policial e corrobora com a versão do Réu. O fato da denúncia e do boletim de ocorrência narrarem 14h10 como sendo o horário da ocorrência demonstra que as filmagens presentes nos autos são de momentos antes da abordagem, com horário claramente equivocado, já que não é lógico que os policiais tenham liberado o Réu e, depois, o prendido, fato não relatado por ninguém em juízo ou em delegacia.

Ou seja, a versão apresentada pelo Réu é corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução, o que gera dúvida insanável quanto à veracidade das informações presentes na denúncia, o que impede, devido ao princípio in dubio pro reo, a condenação. Nesse sentido, o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. [...]. 2. Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. [...]. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022)

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória e ABSOLVO o Réu WALACE NUNES DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, V, CPP, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006).

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Determino a incineração de todas as drogas apreendidas, inclusive das amostras guardadas como contraprova.

Intime-se o Réu, na pessoa de seus advogados constituídos, para que manifeste eventual desejo de restituição do dinheiro e da mochila apreendidos (fls. 14/15), no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, determino desde logo o perdimento dos bens, com encaminhamento do dinheiro ao FUNAD e com a destruição da mochila, bem inservível.

Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias.

Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA